

제34조의7을 다음과 같이 신설한다.

제34조의7(외국인 학생의 선발 등) ① 대학의 장은 재외국민, 외국인 대상의 입학 전형 자료로 어학 능력을 활용할 수 있다.

② 교육부장관은 제1항에 따른 어학 능력 중 한국어 능력을 평가하기 위하여 한국어능력시험을 시행할 수 있다.

③ 제2항에 따른 한국어능력시험의 시기, 방법, 부정행위에 대한 조치, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(한국어능력시험에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 교육부장관이 실시한 한국어능력시험은 제34조의7의 개정규정에 따른 한국어능력시험으로 본다.

◇개정이유 및 주요내용

유치원 및 초·중등학교에 대한 안전관리는 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」에 근거하여 규정되는 반면, 대학은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 등 개별법에 산발적으로 안전관리사항을 규정하고 있어 종합적이고 체계적인 안전관리가 미흡한 상황임.

이에 대학에 대해서도 학교의 장에게 학교의 안전한 교육환경 조성 등의 책무를 부여하고, 이를 종합적·체계적으로 실행할 수 있도록 학교의 장이 안전관리계획을 수립·시행하게 하려는 것임.

아울러 국내 대학에서 외국인 및 재외국민을 선발하기 위한 입학 전형 자료로 영어, 한국어 등 어학 능력을 요구하고 있고, 1997년부터 한국어 사용 능력을 측정·평가하기 위해 한국어능력시험이 시행되고 있으나, 시험에 대한 절차나 관리에 대한 법적 규정이 없는 상황임.

이에 한국어능력시험의 시행·관리에 대한 근거를 법률에 마련함으로써 고등교육기관이 외국인 및 재외국민을 선발할 때 안정적이고 체계적으로 업무를 추진할 수 있도록 하려는 것임.

<법제처 제공>

국회에서 의결된 교육공무원법 일부개정법률을 이에 공포한다.

대 통 령 문 재 인 

2020년 12월 22일

국 무 총 리 정 세 군

국 무 위 원

교육부장관

유 은 혜

●법률 제17657호

교육공무원법 일부개정법률

교육공무원법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조의 제목 “(보직관리의 원칙)”을 “(보직 등 관리의 원칙)”으로 하고, 같은 조에 제3항 및 제4항

을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 교원에 대한 징계처분의 사유가 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 교원을 징계처분 이후 5년 이상 10년 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 학급을 담당하는 교원(이하 “학급담당교원”이라 한다)으로 배정할 수 없다.

④ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제3항에 따른 기간 동안 해당 교원의 학급담당교원 배정 여부 등 제2조제6항에 따른 임용에 관한 사항을 교육부장관 또는 관할 교육감에게 보고하여야 한다.

제52조에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 「학술진흥법」 제15조제1항에 따른 연구부정행위 및 「국가연구개발혁신법」 제31조제1항에 따른 국가연구개발사업 관련 부정행위

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(징계사유의 시효에 관한 적용례) 제52조의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 연구부정행위 및 국가연구개발사업 관련 부정행위부터 적용한다.

◇개정이유

현행법에 따르면 성 비위를 저지른 학급담당교원(담임)이 강등, 정직, 감봉, 견책, 불문경고 등의 징계를 받고, 다시 학교로 돌아가 담임을 맡는다고 해도 이를 막을 수 있는 법적 근거가 부재한 상황인바, 성비위 사건으로 징계를 받은 교원의 경우 일정 기간 학급의 담임을 맡을 수 없도록 하여 학생을 보호하려는 것임.

한편, 대학에 연구부정행위가 지속되고 있지만, 연구부정행위를 저지른 교육공무원의 경우 징계 시효가 도과하여 징계하지 못하는 사례가 많아 연구부정행위에 대하여 엄정한 조치를 요구하는 사회적 요구에 반한다는 지적이 꾸준히 제기되고 있는바, 연구부정행위 등을 저지른 교육공무원의 징계 시효를 10년으로 연장하여 부정행위에 대해 엄정 조치하고 연구윤리 확립을 유도하려는 것임.

◇주요내용

가. 고등학교 이하 각급학교의 장은 교원에 대한 징계처분의 사유가 성폭력범죄 행위, 아동·청소년 대상 성범죄 행위, 성매매 행위, 성희롱 행위 등에 해당하는 경우에는 해당 교원을 징계처분 이후 5년 이상 10년 이하의 범위에서 일정 기간 동안 학급을 담당하는 교원으로 배정할 수 없도록 함(제17조제3항 및 제4항 신설).

나. 연구부정행위 및 국가연구개발사업 관련 부정행위를 저지른 교육공무원의 징계 시효를 10년으로 연장함(제52조제5호 신설).

<법제처 제공>

국회에서 의결된 사립학교교직원 연금법 일부개정법률을 이에 공포한다.

대 통 령 문 재 인 인

2020년 12월 22일

국 무 총 리 정 세 군

국 무 위 원

교육부장관

유 은 혜

●법률 제17658호

사립학교교직원 연금법 일부개정법률

사립학교교직원 연금법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제53조의3제2항제2호 중 “매입”을 “매매”로 하고, 같은 조 제3항을 제4항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 공단은 제2항제2호에 따른 유가증권을 대여하여서는 아니 된다.

부 칙

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

◇개정이유 및 주요내용

현행법은 사립학교교직원 연금기금의 관리 및 운용 방법 중 하나로 ‘유가증권의 매입’을 규정하고 있는데, 유가증권의 대여가 허용되는 경우 사립학교교직원 연금이 공매도 창구 역할을 해 투기적 성격으로 활용되어 주식시장의 건전성을 해치고 개인투자자들에게 손해를 끼칠 우려가 있는바, 사립학교교직원 연금기금이 공공성과 건전성을 저해하는 공매도에 매몰되지 않도록 유가증권 대여를 금지하려는 것임.

<법제처 제공>

국회에서 의결된 사립학교법 일부개정법률을 이에 공포한다.

대 통 령 문 재 인 인

2020년 12월 22일

국 무 총 리 정 세 군

국 무 위 원

교육부장관

유 은 혜

●법률 제17659호

사립학교법 일부개정법률

사립학교법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장의 장 번호 및 제목을 다음과 같이 한다.

제1장 총칙